Gmail

宮脇秀則 <crowhm@gmail.com>

宮脇様／合意書案

坂本雅弥（OFFICE) <m-sakamoto@tokyolaw.gr.jp> 2025年6月16日 9:53
To: 宮脇秀則 <crowhm@gmail.com>
Cc: m-sakamoto@tokyolaw.gr.jp

宮脇様

お疲れ様です。坂本です。

先日、ご報告した件、管理部の平田氏と電話で話をしました。

まず、会社内の体制について、当職に連絡をやりとりしている平田氏の所属する管理部は法務部のような部署であり（つまりしかるべく、会社の合意をまとめるなどの整理をするような部署か)、管理部自身が合意書を決するものではないとのことです。管理部としては、最終的に開発部での判断が必要となる。そして、開発部には、通知書で記載した西脇氏やマネージャーもいるということで、その者も判断をすることになるとのことでした。

通知書の内容自体は、会社宛てに送付しているものであり、開発部にも共有されているといことです。

本日、平田氏からの連絡では、当職から送付したこちら側の合意書案は、現時点では、「管理部止まり」、つまり平田氏の元でストップしている状態であり、その状態で、当職に、昨日転送したメールを送信したとのことでした。

以上を前提に本日のやりとりです。、

平田氏の発言は以下のとおりのものです。

「合意書第２項を削除してもらうことを求めたのは、現状、私（平田氏）でとどまっている」

「私が開発部にこの合意書を上げることになるが、開発部がこの合意書を見ると、第２項に強い抵抗を示すと思われる」

「第２項の文言を入れるならば、宮脇様が居眠りしていた事実だとかも書き入れるべきだと言いかねないと思う。特に、開発部のメンバー、つまり坂本弁護士からの通知で指摘された西脇などがおり、「あれもこれも書き入れろ」ということになりかねない。そうすると、２項以外で合意されていること自体、決裂しかねない。自分としては、２項の入った合意書で開発部を説得できないと考えている」

「私としては、２項以外での合意は取れそうな状態であるにもかかわらず、ここで決裂してしまうことは避けたい」

これに対して、当職からは、宮脇様が第２項を入れることはむしろ重要と考えていること、その考慮を入れた上で会社との合意を目指すべく宮脇様との協議を第２項は双方の事実認識を示したものであり、評価まで示したものではないこと、これまでのミーティングにおいて、双方で認識の齟齬があったことは事実であり、そのこと自体が誤りではないこと、入社後短期間で退職転職ということになると転職先等に宮脇様に「何か問題があったのではないか」と憶測されるおそれがあること、その場合には今後の宮脇様の就職等に影響があること等の話をしました。

平田氏は、会社としては、仮に双方の事実認識の齟齬を確認する内容としても、このような記載自体が、会社の採用活動に問題があったと言われかねないという解釈にもつながるため、２項を入れることの了承が難しいとも思われるとのことです。

平田氏は、２項について、何らかの工夫はできないか、ということを話しました。平田氏は、合意書では第２項の文言を削除しつつ、別途、管理部として、２項についての内容を明らかにした書面（覚書？）を書くということもあるかもしれないが、どうであろうか？という質問もありました。

平田氏のこの発言は、当職とのやりとりの中で出てきたものであって、会社の了承があるわけではないが、宮脇様が会社での事実認識の違いを確認しておきたいという思いならば、合意書以外での確認はどうか、ということでした。ただ、これは会社としての文書ではなく、管理部として作成する書面となること、そして、その文書自体も「宮脇様の本件退職の納得のための確認という趣旨で作成するならば」、という目的で作成するもので、他社に広めることを承諾するものではない、ということです。

当職からは、宮脇氏に対し、「宮脇氏は、会社として確認するというかたちにしないと合意は難しいと考える」と言いました。

平田氏は、「何とか宮脇様の今後のために会社都合退職ということで合意解決を考えているが、合意できないということだと、会社都合退職という結論にならないかもしれないが、その場合には、どのように考えているか」という趣旨の発言もありました。

当職からは、そうならないように合意書の文言を練ったつもりであるし、逆に平田氏が開発部を説得させる立場ならば、宮脇様の思いを汲んで説得してもらいたいという話をしましたが、合意書の形式や記載事項等についての判断は管理部であるとしても、実質的な内容の決定権が開発部にあるという中で、その後の話し合いは平行線でした。

以上の状況において、とりあえず、宮脇様のご意見が必要であると考え、当職としては、平田氏の意見を宮脇様に伝えた上で、改めて連絡する旨伝えました。

以上が、平田氏と行った、昨日の報告となります。

検討点は、合意書第２項の削除で終わらせることを否定する前提で、

1. 平田氏の上記意見ではあるが、当初の合意書を開発部で検討してもらうかどうか。

⇒その場合には、合意書第２項の削除又は修正（会社側の挿入追加を求められるなど）はあるし、会社都合退職の合意自体が決裂する可能性はあります。

2. 平田氏の提案する別途管理部の覚書を締結することとするかどうか。

⇒ただし、管理部扱いのものであり、会社としての書面にはならないものです。

当職も、現状、対応を検討中ではございますが、宮脇様のご意見も頂きたく存じます。

どうぞよろしくお願い致します。

弁護士

坂　本　雅　弥

※2025年4月1日より事務所が下記に移転しました。

（電話、FAX、メールアドレスの変更はありません。）

〒100-0014
東京都千代田区永田町二丁目１４番２号

山王グランドビル３階
東京法律事務所

Tel ：03-3355-0611

Fax： 03-3357-5742

Mail : m-sakamoto@tokyolaw.gr.jp

弁護士

坂　本　雅　弥

※2025年4月1日より事務所が下記に移転しました。